

יח:

עין משפט
גר מצוה

נא א מיי פ"ט מהל' צבורים הל'ג:
 נב ב מיי פ"ה מהל' צבורות
 הלכה ה סמג עשין ריד
 טוש"ע יו"ד סי' שי סעי'
 א:

בג ג מי' שם הל"ו עוש"ע
שם סעי' 3:

בד ד ה ו מיי פ"ה מהל'

צמורות הלכה צ סמג
עשין דש טוש"ע יו"ד סי'
שיח סעי' צ:

בה ז' מיי' שם סמג עשין
המלך טוש"ע יו"ד סי'

שֵׁת סַעִי ג :

נו ח ט י מ"י שם טוש"ע
שם סעי' 7:

שיטה מקובצת

ממש כמו ים לרבי מרפון ואם רואה
לומר מסתלק וכל דאלים גבר ים לרבי
לומר הוא דמדמי להא דר' מרפון
לשנים שהפקידו אלל רועה הכי קאמר
דכיון דהיה כל דאלים גבר ולא
אמרינן דתם המוציא מחצירו עליו
הרואה צבא הוא לתקן ים כמו כן
גבי כהן ⁽¹⁾ (שיחולוק):

אֶקְנוֹי קָא מְקִי לִיה מְקוֹם

הא הני דומר ומשונדד צו גתשיה אי

נמי כמה פעמים הרועה פותח ונועל
כדאמר^(ז) תחיל אידי ותחוד ותפתח
וברשות בעל הבית קא מחזיק:

הוא והאי דאיכא דבעל הבית ו

עליו הראיה: אמר רבי חייא ^ט שהפקידו אצל רועה שמניה רונות שהפקיד אצל אחד דומה לאחד שהפקיד אצל ר' עקיבא פלוגי ר' טרפון פלוג באחד ^י שחבר פלא מודים בישנים שהיה בעל הבית ^י אלא בחצר בעה"ב ורועה כהן ^י ונחא ליה דליחשביר מצוה

רועה שמניח רועה ביניהן ומסת
ליה מידעם והוה ליה כאחד שר
הראיה: מתני' ושתי ^י רחיל
לכהן זכר ונקבה הזכר לכהן
טרפון ואמר הכהן בורר לו את
ירעה עד שיסתאב וחייב במתנור
יחלוקו ר' עקיבא ואומר יהמציא
זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן
שני זכרים אחד לו ואחד לכהן
ואומר משמנין ביניהן והשני ירעה
שרבי ^א יוסי ואומר כל שחליף
מחייב מת אחד מהן ר' טרפון א
עליו הראיה זכר ונקבה אין כ
קמייטא בההיא קאמר ר' עקיבא
דתרי מחדא וחד מחדא אימא מ
ויא אשמועינן הא בהא קאמ
אחת ביכרה ואחת שלא ביכרה

שילדה שני זכרים [י]. התם קאמר ר"ע
אצל שתי רחלים. שילדו שני זכרים ונק
היפה דלפיקך הוא יפה שינא יחיד ול

הו דתימא ר' מאיר כו' קמ"ל רב פפא דפטר דלירי
דההוא דבריא נפק ברישא: וניחזי. השתא אי שמן
מר מעיקרא בורר אלא סבר דיחלוקו אפי' שניהם ח
דשותא דבעה"ב קאי וכהן בעי איתויי ראיא: לשנים
הרועה של מי המתה וזהו הדין שמניח החייה ביני

ה' בו'. צפרק המפקיד (צ"מ

לדאמיר רצח דזשטי כריכות
ביניהם ומסתלק. אין זה
אמרי' מניח גזילה ציניהם

כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ורבי מאיר מחייב חליפין ביד כהן אין אין חליפין ביד כהן לא מהו דתימא ר' יוסי ^א לדבריו דר' מאיר קאמר ליה לדידי אפי' אין ^ב חליפין ביד כהן דאי מחייבת ליה במתנות אתי ליה לדידי גיזה ועבודה לדידך אודי לי מיהא היכא ^ג דחליפין ביד כהן דעשו שאינו זוכה כזוכה ואמר ליה ר' מאיר לא ^ד ואמר רב פפא הכל מודים בספק מעשר *שפטור מן המתנות הכל מודים מאן ר' מאיר פשיטא עד כאן לא קמחייב ר' מאיר התם אלא ^ה בספק בכור הואיל וביא עליו כהן משני צדדין אבל ספק מעשר לא מהו דתימא טעמא דר' מאיר דלא תשתבח תורת מתנות ^ו אפילו ספק מעשר נמי קא ממשמע לן ומי מצית אמרת הכי והקתני סיפא ^ז שהיה ר' יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ורבי מאיר מחייב מהו דתימא ר' מאיר אפי' ספק מעשר מחייב והא דמיפלגי בחליפין להודיעך כחו דרבי יוסי דפטור אפי' היכא דכהן בא עליו משני צדדין קא משמע לן: מת אחד מהן רבי טרפון אומר ^ח יחלוקו: אמאי יחלוקו ניחאי אי שמן מית דכהן

א' כחוש מית דבעל הבית מית והאי דאיכא
ר בו ר' טרפון: ר"ע אומר המוציא מחבירו
משל דר' טרפון למה הדבר דומה לשנים
הביניהם ומסתלק ומשל דרבי עקיבא למה
ל בעל הבית שהמוציא מחבירו עליו הראיה
בשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה
והפקיד אצל בעל הבית ⁽⁶⁾ אמר רבא ואיתימא
קידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק
והמוציא מחבירו עליו הראיה לא נחלקו
רבי טרפון סבר אקנויי קא מקני ליה בחצירו
[בממוניה] והוה ליה כשנים שהפקידו אצל
קדור"ע סבר כיון דאית ליה פסידא לא מקני
פקיד אצל בעל הבית שהמוציא מחבירו עליו
ו שלא ביכרו וילדו שני זכרים ⁽⁵⁾ שניהם
זני זכרים ונקבה אחד לו ואחד לכהן רבי
היפה רבי עקיבא אומר 'משמנני ביניהן והשני
רבי יוסי פוטר מת אחד מהן רבי טרפון אומר
מחבירו עליו הראיה 'שתי נקבות וזכר או שני
כלום 'אחת ביכרה ואחת לא ביכרה ⁽⁴⁾ וילדה
טרפון אומר לכהן בודר את היפה ר' עקיבא
עד שיסתאב וחייב במתנות רבי יוסי פוטר
ו ביד כהן פטור מן המתנות ורבי מאיר
ומר יחלוקו ר' עקיבא אומר 'המוציא מחבירו
אין לכהן כלום: גמ' צריכא דאי אשמועינן
⁽³⁾ דתרי מחדא אבל ⁽⁷⁾ רחיליו שלא ביכרו
די ליה לר' טרפון דהך דילידא חד שביח מפי
רבי עקיבא דתרווייהו לא ביכרו אבל
וילדו שני זכרים אימא מודי ליה לר' טרפון
דחק

כהן נוטל כחוש: משום דמרי מחדא. רחל נפוק ומספק
בה דמרי ימי נפקו מחדא וחד מחדא: אימא מודי לי
הימא הנקבה עמו וזהו ודאי צבור גמור: (1) ק ופ

השפקידו אצל בעה"ב והמוציא ממנו דרך בני אדם ב' מפקידין בהמתן בריחם שלא דחקו אחד והוא הכב קמור ר"ע דהכתן נוטל כחוש מהמתן אם זו שילדה וכו' לבדו שצריך ר

שלמח טעמא דרבי מאיר גבי צבור
היינו דקנסיב ר' יוסי הש"ס^ה דהואיל
יכול לומר אי צבור הוא כולו ידידי הוא
אי אמרת טעמא דר' מאיר משום שלא
תשתכח תורת מתנות אמאי נקט
רבי יוסי טעמא משום דחליפיו ציד
כהו הא לר' מאיר נמי מה"ט לפטרה^ה

אלא י"ז ודאי טעמא לאו משום שלח תשתכח תורת מתנות הוא י"ח: אי שמו מיס דכסן הוא. האי דמיס דהא רבי טרפון אמר הכן בורר לו את היפה: חזר בו רבי טרפון. מקמימסא דאמר הכן בורר לו את היפה וסבר דלשניהם יש חלק בשניהם: לשנים שהקפידו אלל רועה. שמי בזהמות ומתה האחת ואין ידוע של מי מתה:

שמיני רועה. ציון שניהם לחלקה ומסתלק דהבא ליכא לתימר המזינא מחצירו (פ) יט וממני נמי דקאמר רבי טרפון [ח] יחלווקו כגון שאותו עפל צבור הוי נמסר לרועה ואחי צעל הדין וכגון גבי רועה דליכא מזינא מחצירו וכן לא קאי כדשומא דחד מינייהו: ומשל דרבי עקיבא לאחד שהפקיד אלל צעל הדין. והיניחה בעדרו ומתה בהמה אחת בעדרו

והומר שכן מתה והכל חומר חסר
מאותן שכן מתה המוֹזֵיא מחזירו עליו
הרֵאיה ומתני' נמי דמרע ליה ר'
עקיבא לבחור של כהן כששטן ברשות
בעל הבית דלוי כהן מוֹזֵיא מחזירו:
אלא **במאי** פליגי. הוֹאֵיל ולאו בחד
גוגא קמיתירלא מתני': ר' **עקיבא**
פליג בשנים שהפקידו אלז רועה.
במתניה. הוֹ דלא ליכא למימר המוֹזֵיא
מחזירו עליו **הראיה:** לא נחלקו
אלא. כגון שצבור חי עומד בחדר
בעל הבית וכהן רועה כל בהמותיו
של בעל הבית: **אקנוי אקני ליה.**

צעל ה'ית' לכהן מקום חצירו כד'
 שזכה כהן בצבורות כשיולדו מיד
 דמיקני ליה חצירו: דמיא ליה לאיש
 דספעיד מלוה בממוניה. שיגדלו
 בכורותיו של כהן בחצירו והוה ליה
 חצר של שניהם והוי האי חצר ר' **ר**
 רובע ואלו שנים הפקידו אללו הילכך
 חולקין דברשות שניהם עומד: פסידא.
 יי היכא דליכא ספיאק מפסיד צעל
 ה'ית' אי קיימא חצר ברשות כהן:
בר'ג' אחד לו. שהרי היתה נקבה
 עמו ואיכא למימר נקבה יאלת מחלה:
 שנים ציניה. כהן נוטל כחוש:
 יתלוקו. דחור בו ר' טרפון מקמייתא
 שני וגרס ושני נקבות אין לאן לכהן
 כלום. דליכא למימר כל חדא וחדא
 ילדה זכר ונקבה וילאת נקבה
 מחלה: שחליפו ציד כהן. שהכהן
 נוטל אחת מן הספיקות פטור האחר
 מן המתנות דעשו את שאינו זוכה
 כזוכה: וזר ונקבה אין לאן לכהן
 כלום. דשמא אותה שלא ציברה
 ילדה הנקבה ואותה שגבר ציברה
 ילדה זכר: **גב'** קמייתא. רחל

מילתא והמוציא מחזירו עליו הראיה:
 (ע"ט) רבי טרפון. דכהן צורר לו את
 דיילידא חד שביח טפי. שביח מעולה:
 מתני'

ע"ה. להכי נקט שנים שהפקידו אצל רועה ואחד
רועה ואחד דרכו להפקיד אצל בעה"ב: דהך ד
דאי ולימא אפי' לר' עקיבא יטול השמן הכהן: ב
דתרווייהו לא ביכרו ומספקא לן איזו ילדה הכחוש
(ה) דהא לא בכיר שביח טפי ויטול הכהן הבריא

מסורת הש"ס

(א) ב"מ לו: (ב) [לקמן נח.
פסחים ד: ב"מ כט:].
(ג) [לקמן לה: (ד) ז"ל
תלמודא וגו' ז"ק לגמריה,
(ה) אפשר דפוטור עי' ז"ק,
(ו) אותה אחת הנשאת בין
ז"ק, (ז) לרי טרפון ז"ק,
(ח) אלזו ז"ק, (ט) כספק ז"ק,
(י) ז"ק מ"ו, (כ) גיטין עו:.

הגהות הב"ח

(א) גמ' צחלרו דניחא ליה:
(ב) שם צמשה שני זכרים
נותן שניהם: (ג) שם לא
צמחה וילדו כו' ר' מאיר
כח"ל ואות ו' נמחק: (ד) גמ'
אבל שתי רחלים שלא
צמחו: (ה) רש"י ד"ה שמניח
וכו' מחזירו עליו הראיה
וממני: (ו) ד"ה דהך
דיליגא חד:

מוסף רש"י

בשנים שהפקידו אצל
רעה. זה טלה אחד וזה שנים,
זה אומר שנים שלי וזה אומר
שנים שלי (ב"מ לו:). כל
שחולפיו ביד כהן. כגון
האי ספק צבור שהכה נטל
אחת אחיו, פטור ישראל מן
המתנות דזרע ולחיים וקיצה,
דעשו שאני וזה מוכיח (דקטן)

רבינו גרשום (המשך)

[illegible]

טרופן פליג באחד שהפיקד.
לכלומר אל פליגי אל הכל
בשנים ובאחד כר:
מורדים בשנים שהפיקד
רועה. היינו אם
ב"ה" במתו שלא
לרועה לרועה יש עליה
כך וולדה ב
ברשות הרועה ודאי
יש דין שהפיקד
ב"ה" כגון
ששברשות ב"ה" והבמה
לרועה כן:
אקני
לרועה לרועה
לרועה

מקום בחצרו שיהיה ככור
 ויש נתיאז ליה לבעה"ב
 דשם תעביד מצוה בחצרו
 שיהיה ככור של חן שם
 והוא ליה כשנים שהפיקדו
 אצל רועה ב' הן הכהן
 ובעה"ב והחצר היא הרועה
 שיש לשנים רשות בה:
 שמימי גזולה ביתרין, הילכך
 יתחלוקו ר' עקיבא סבר
 כיון דאית ליה פסידא, לבעל
 הבית דויזמני דמית הבכור
 ואיתו חזק ואמר אל ככור
 שאל אלא חדא בהמה דידך
 מלת ומשני הא חששא
 מיהא ליה מקום והוא
 ליה רבני אצל חצר רועה

הפקידו אצל בעה"ב שכן
יהיה חדר שביח טפי שהיה
ב' רחילות שלא ביכרו
זו שילדה זכר ונקבה
דבכולהו פליג ר"ע:

(א) נראה ד"ל אצל אחת ביכרה ואחת לא ביכרה דהא ללא בכיר שביח טפי והו"א דיטול הכהן הצריח נריבא וכו'.